

1500043-17.2019.8.26.0382

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: MILENA REPIZO RODRIGUES

Comarca: Neves Paulista

Foro: Foro de Neves Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... PROCESSADO E CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA a declaração da extinção da punibilidade - acolhimento - acusado cumpriu as condições impostas - período de prova expirado quando sobreveio notícia da condenação por fatos ANTERIORES à homologação da suspensão do processo - ônus de verificação dos requisitos que cabe ao Ministério Público e ao Juízo - prejuízo que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Neves Paulista

Foro de Neves Paulista

Vara Única

Rua Rui Barbosa, 100, . - Centro

CEP: 15120-000 - Neves Paulista - SP

Telefone: (17) 3271-2104 - E-mail: nevespaulista@tjsp.jus.br

1500043-17.2019.8.26.0382 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500043-17.2019.8.26.0382

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Milena Repizo Rodrigues

Vistos.

Após o réu José Caio Peres da Silva haver sido beneficiado com a suspensão condicional do processo (fls. 104/105), nos termos do artigo 89, da Lei 9.099/95, decorrido o período de provas, nova folha de antecedentes criminais foi juntada aos autos, contendo condenação transitada em julgada, relativa aos autos 1500254-92.2019.8.26.0369 (fls. 124).

Em razão disto, a ilustre representante do Ministério Público requereu a revogação do benefício (fls. 128), com fundamento no § 3º, do artigo 89 da Lei 9.099/95, que dispõe que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por contravenção crime ou descumprir qualquer outra condição imposta.

Dada à defesa a oportunidade para manifestação, esta se opôs ao pedido em razão daquele processo se referir a fatos anteriores à concessão da suspensão condicional do processo nestes autos (fls. 137/138).

É o relatório.

Decido.

Verifico que, para o Ministério Público analisar a possibilidade da concessão da

suspensão condicional do processo, juntou-se aos autos folha de antecedentes criminais (fls. 62/63), na qual já constava o processo 1500254-92.2019.8.26.0369. Portanto, quando se ofereceu ao réu a proposta de suspensão condicional do processo, a acusação tinha ciência da existência de referido processo. Demais disso, a data do fato do processo 1500254-92.2019.8.26.0369 (fls. 62) é 26.06.2019, anterior à suspensão condicional destes autos, que ocorreu dia 04.02.2020 (fls. 104/105).

Além disso, o período de provas findou em 03.02.2022 (fls. 120) e não houve o descumprimento das condições que lhe foram impostas.

Portanto, a condenação ocorrida naqueles autos versa sobre fatos ocorridos antes do início do período de provas da suspensão condicional deste processo, razão pela qual não é o caso de revogação do benefício de suspensão condicional do processo. Nesse sentido, é a jurisprudência dominante do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECEPÇÃO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - REVOGAÇÃO OPERADA EM 1º GRAU - CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS DURANTE O PERÍODO DE PROVA - REVOGAÇÃO DA BENESSE SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O RÉU, DURANTE O PERÍODO, FOI PROCESSADO E CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRETENDIDA a declaração da extinção da punibilidade - acolhimento - acusado cumpriu as condições impostas - período de prova expirado quando sobreveio notícia da condenação por fatos ANTERIORES à homologação da suspensão do processo - ônus de verificação dos requisitos que cabe ao Ministério Público e ao Juízo - prejuízo que não pode ser atribuído ao réu, sob pena de INCIDIR NA INDESEJADA reformatio in pejus - Precedentes do TJSP e do STJ - Recurso provido. (TJSP, Rcurso em sentido estrito nº 9001852-28.2015.8.26.0050, Des. Rel. Amaro Thomé, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 24/06/2019). (grifo meu).

Por tal, tendo em vista o integral cumprimento do benefício concedido ao réu, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE em relação a José Caio Peres da Silva, com relação ao artigo 306, caput, c/c § 1º, inciso I, e art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69, do Código Penal, nos termos do artigo 89, § 5o da Lei 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias, bem como certidão de honorários advocatícios à Dra. Elker de Castro Jacob. Código da causa 301.

Verifique a serventia a existência de armas e objetos apreendidos no feito, expedindo-se as comunicações necessárias.

Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

N.Paulista, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA